

**RECURSO CÍVEL Nº 5064229-69.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA  
**RECORRENTE:** EWERTON DO NASCIMENTO CURVELLO (AUTOR)  
**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR FOLGAS NÃO GOZADAS - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 167 DO STJ E DA SÚMULA 463 DO E. STJ - REMUNERAÇÃO DA SOBREJORNADA DO EMPREGADO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA - ENTENDIMENTO DA TRU DE QUE AS VERBAS DOBRA, QUARENTENA E DIAS EXTRAS POSSUEM NATUREZA REMUNERATÓRIA - NECESSIDADE DE SE COMPROVAR DE FORMA CONCRETA E EMBASADA A ORIGEM, FUNDAMENTO E NATUREZA DAS RUBRICAS INDICADAS - RUBRICAS "FOLGA INDENIZADA" E "FOLGA IND/CURSOS OFFSHORE" CUJA NATUREZA É INDENIZATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA QUANTO ÀS DEMAIS VERBAS "DOBRA", "DIAS EXTRAS", "FOLGA INDENIZADA HOTEL", "DIARIA DE TREINAMENTO", E "DESPESAS DE VIAGEM" - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

**ACÓRDÃO**

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da parte autora quanto às rubricas "FOLGA INDENIZADA" e "FOLGA IND/CURSOS OFFSHORE". Condene a UNIÃO restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a título de imposto de renda de pessoa física incidente sobre estas rubricas, observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC. Sem custas, ante o prévio recolhimento. Sem honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5064229-69.2024.4.02.5101

510015624859 .V3

**RECURSO CÍVEL Nº 5064229-69.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA  
**RECORRENTE:** EWERTON DO NASCIMENTO CURVELLO (AUTOR)  
**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

**RELATÓRIO**

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste na isenção de IR sobre a verba relativa a indenização de folgas não gozadas, com pedido de repetição de indébito.

O pedido inicial (evento 1, INIC1): *"2. Ao final, requer a procedência da ação para condenar a União ao ressarcimento em favor da requerente da quantia de R\$ 59.812,08 (cinquenta e nove mil oitocentos e doze reais e oito centavos), a serem devidamente corrigidos e atualizados, relativos a incidência indevida do imposto de renda conforme demonstram os contracheques anexados havendo de se declarar a isenção sobre as rubricas "DOBRA", "FOLGA INDENIZADA", "DIAS EXTRAS", "FOLGA IND/CURSOS OFFSHORE", "FOLGA INDENIZADA HOTEL", "DIARIA DE TREINAMENTO" e "DESPESAS DE VIAGEM";".*

O juízo de origem julgou **improcedente o pedido.**

Ponderou o juízo que "os acordos coletivos (1.12/1.13) não se mostraram suficientes para comprovar que as rubricas "folga indenizada" ou "folga indenizada hotel" objeto do pedido do autor se destinariam a indenizar folga não gozada, para tanto sendo imprescindível a comprovação de se tratam de folgas adiadas (diferida), não gozadas e convertidas em pecúnia, o que não restou demonstrado nos autos, **não se desincumbido o promovente do ônus da prova que lhe cabia a respeito do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).**"

Concluiu "que na inicial a parte autora apenas argumenta o caráter indenizatório de forma genérica, sem, contudo, demonstrar a alegada natureza indenizatória das verbas questionadas, não sendo possível - frise-se - identificar o fato gerador para tais pagamentos, sendo cediço que a nomenclatura da rubrica utilizada pela empresa não esclarece a sua origem, sem falar que cada empresa pode adotar diferentes rubricas para designar as verbas pagas aos seus funcionários, o que resulta na ausência de uma padronização entre as empresas empregadoras. Desse modo, uma mesma rubrica pode estar associada a diferentes origens de acordo com a empresa em questão."

A parte autora recorre pugnando pela reforma da sentença. Requer que seja "sentença REFORMADA, provendo o recurso inominado ora interposto, para que se reconheça os pedidos lançados na inicial, especialmente quanto a não incidência de imposto de renda sobre as devidamente lançadas na inicial **"DOBRA", "FOLGA INDENIZADA", "DIAS EXTRAS", "FOLGA IND/CURSOS OFFSHORE", "FOLGA INDENIZADA HOTEL", "DIARIA DE TREINAMENTO" bem como a rubrica DESPESAS DE VIAGEM** por sua natureza eminentemente indenizatória".

É o breve relatório. Decido.

## VOTO

### • Quanto às verbas folgas indenizadas ("FOLGA INDENIZADA"):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda sobre a parcela denominada "folgas indenizadas" recebidas pelo autor, e se ela ostenta natureza indenizatória ou remuneratória.

Todo trabalhador celetista que exercesse suas funções embarcado em navio sonda e/ou plataforma de exploração de petróleo, teria direito a 1 dia de folga para cada turno laborado, nos termos da Lei nº 5.811/72. Entretanto, em alguns momentos, foi requisitado para trabalhar na Plataforma durante o período de folgas e que, em virtude do trabalho nas folgas, recebeu a verba denominada "folgas indenizadas". Nos termos do disposto na Lei 5.811/72 e, lei que trata do regime de trabalho dos empregados petroleiros, há o direito de gozo em momento posterior das referidas folgas trabalhadas. Tendo saído da empresa sem fruição efetiva das folgas, entende o autor que não caberia incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de folgas não gozadas, sob o fundamento de que a verba possuiria natureza indenizatória.

Para além da discussão quanto a natureza da verba recebida pelo autor, deve-se ressaltar que a matéria tratada nos autos, de incidência do imposto de renda sobre "folgas indenizadas" paga aos empregados que atuam em empresas exploradoras de petróleo, já encontra-se pacificada no âmbito do E. STJ que, quando do julgamento do Resp 1.049.748 - RN, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou o Tema n. 167 "Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo."

Diante de todo o exposto, constatando que o caso dos autos é semelhante ao decidido pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicado o entendimento inserto no RESP 1.049.748 - RN, que determina a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida a título de "folgas indenizadas". Inclusive, foi este julgado que deu origem à citada Súmula nº 463 do STJ, a qual serviu de fundamento para a sentença ora atacada.

*PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - IHT. PETROBRÁS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 1. A verba intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008). 2. A ausência de explicitação da omissão que não teria sido suprida pelo Tribunal de origem e que ensejaria a violação do artigo 535, do CPC, impõe a aplicação da Súmula 284/STF à espécie. 3. O Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade da multa de 75% (setenta e cinco por*

cento), ao fundamento de que "a exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito cobrado, apenas pelo não recolhimento do tributo, sem que tenha havido grave ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Lei Fundamental", razão pela qual se revela obstada a análise do alegado dissídio jurisprudencial e violação do artigo 44, I, da Lei 9.430/96. 4. É que, fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedentes do STJ: REsp 614.535/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJ 01.04.2008, AgRg no REsp 953.929/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11.12.2007, DJ 19.12.2007; e REsp 910.621/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 20.09.2007). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido. 6. Recurso especial do contribuinte desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

A verba denominada "folgas indenizadas", pagas aos funcionários que atuam em empresas exploradoras de petróleo, remuneram a sobrejornada do empregado e possuem natureza remuneratória, com incidência do imposto de renda.

Por fim, ressalto que o tema aqui discutido também foi enfrentado recentemente e decidido no mesmo sentido pela Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, nos autos do processo nº 0003702-45.2017.4.02.5050/01 (2017.50.50.003702-0/01), da relatoria do DR. LEONARDO MARQUES/ES.

Contudo, o entendimento supra exposto foi revisitado e revisto pela e. TNU, concluindo pela contrariedade ao que fixado no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 ("**não incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e indenizadas.**"), sendo imperativa a manutenção da sentença vergastada.

No caso, inexistente razão para afastar o entendimento da TNU acerca da natureza indenizatória das folgas indenizadas. **O acordo coletivo apresentado diferencia as rubricas dobras das folgas indenizadas:**

**Dobra / Folga Indenizada**

§4- Fica convenionado que nos casos excepcionais em que houver necessidade da continuidade operacional por motivo de força maior, o Empregado Offshore poderá ser mantido em seu posto de trabalho nas plataformas marítimas ou sondas terrestres. Nesse caso, será devida a remuneração em dobro, a título de dobra, obedecendo ao seguinte critério:  $\text{salário base} + \text{adicionais} / 30 = \text{valor dia} \times n.^{\circ} \text{ dias extras trabalhados} \times 2$ .

I- Caso a Empresa não proporcione ao Empregado Offshore as folgas correspondentes aos dias trabalhados, estas folgas serão indenizadas da seguinte forma:  $\text{salário base} + \text{adicionais} / 30 = \text{valor dia} \times n.^{\circ} \text{ dias não folgados} \times 1$ .

II- Na hipótese do trabalhador offshore, após a realização do embarque, apresentar atestado médico, indicando a necessidade de afastamento de suas atividades por determinado período, os dias indicados no atestado serão considerados como folga.

• **Quanto às verbas Dobra ("DOBRA"), Quarenta ("FOLGA INDENIZADA HOTEL") e Dias Extras a Bordo ("DIAS EXTRAS"):**

Quanto à equiparação de verbas trabalhistas pagas a marítimos a folgas indenizadas, este colegiado vinha considerando algumas delas como indenizatórias, à luz de declarações do empregador e eventuais conceitos impostos em acordos coletivos de trabalho dos marítimos.

Entretanto, a TRU, de modo a assegurar uniformidade no julgamento da matéria, se debruçou sobre cada uma delas e definiu que as verbas dobras, quarentena e dias extras a bordo teriam natureza remuneratória pois seriam pagas por força do desempenho do trabalho como marítimo, que apresenta peculiaridades advindas do regime de revezamento próprio daqueles que trabalham *off shore*, nada justificando sua equiparação a folgas, as quais são hodiernamente fruídas após retorno ao continente:

**INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5%, CURSOS E FOLGA REMUNERADA.**

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - TRU - Nº 5016322-98.2024.4.02.5101/RJ; RELATORA: Juíza Federal KARLA Nanci Grando; julgado em 21/10/2024).

Vide extratos do voto que, particularmente, interessam ao caso:

"Quanto às rubricas "***dobra***" "***dobra 140,5%***" e "***dobra de escala***", deve-se observar o que diz a Lei nº 5.811/1972, que regulamenta o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, ***estabelecendo que "sempre que for imprescindível à continuidade operacional", o empregado será mantido em seu posto de***

**trabalho, em regime de revezamento (art. 2º) ou de sobreaviso (art. 5º), quando então haverá o pagamento em dobro das horas em que permanecer trabalhando, além de lhe ser assegurado o repouso remunerado de 24 horas consecutivas para cada 1 ou 3 turnos trabalhados no regime de revezamento, conforme a duração do turno seja, respectivamente, de 12 ou 8 horas.**

*Vê-se, portanto, que não obstante num primeiro momento o trabalhador em regime off-shore de fato trabalhe em período que lhe seria de descanso (e por este trabalho extraordinário receba em dobro), o fato é que a própria legislação **lhe assegura, nesta hipótese, um repouso a posteriori, de modo que a folga correspondente poderá ser efetivamente gozada, e não indenizada.***

*Assim, o descanso não é suprimido pela eventual atividade em regime de revezamento ou sobreaviso que se fizer “imprescindível à continuidade operacional”, **mas apenas terá sua fruição postergada**, na forma regulada pela lei de regência. **Apenas se essa folga diferida não for efetivamente gozada é que se poderá falar em indenização da folga não gozada**, mas a ser paga em rubrica diversa que não se confunde com a “dobra” ou “diárias dobradas” de que estamos tratando.*

*Parece claro, portanto, que o pagamento em dobro de que trata a rubrica em tela não constitui indenização pelo período de folga não gozada, a qual será posteriormente fruída ou indenizada, mas sim um pagamento extra pela atividade/trabalho que o trabalhador permanece desempenhando por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional, pagamento este de caráter remuneratório.”*

Neste sentido, tais verbas apenas poderiam ser ditas como indenizatórias se, no caso concreto, restasse comprovado que seu pagamento se deu por supressão do descanso que é, como regra, postergado enquanto em alto-mar mas posteriormente usufruído. E, neste caso, o nome da rubrica deveria ser folga indenizada.

O pagamento diuturno das dobras apenas indica a natureza remuneratória apontada no voto da TRU *como pagamento atrelado a cada hora trabalhada em alto mar, o que é próprio da atividade de marítimo, nada tendo a ver com repouso compensatório*, nos termos do art. 3º, inciso V, e art. 4º, inciso II, art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811/72.

O mesmo seja dito quanto à verba quarentena paga, como regra, no período específico de pandemia de covid - 19 como condição para se verificar as condições de saúde do marítimo antes de embarca-lo - e por em risco toda equipe em alto-mar. Portanto, diz respeito a dias em que esteve em isolamento pré ou pós embarque, sendo parte do seu trabalho, justamente por sua natureza, e não folga que lhe foi suprimida, pois dele era esperado que estivesse à disposição do empregador sem o que não embarcaria. Trata-se de verba, na definição dada pela TRU, “paga por período de antecipação ou postergação do efetivo exercício do embarque, e como condição para tanto, em razão de circunstância extraordinária, por precaução de contaminação dos demais embarcados.”

Quanto a dias extras a bordo, corresponderiam elas a dias em que o trabalhador permaneceu embarcado além do tempo usual, equiparada, assim, a hora extra remunerada, a qual não tem natureza indenizatória. Se estes dias a mais de trabalho coincidirem com a folga a que teria direito (e é postergada), ela será paga como folga indenizada e não como dias extras que já são uma remuneração a maior paga pelos dias a mais efetivamente trabalhados.

Quanto a eventual declaração da empresa a favor da natureza indenizatória, vale destacar 2 pontos: sua postura contraditória pois, ao mesmo tempo em que entende ser a verba indenizatória, recolhe Imposto de renda na fonte; além do fato de não caber ao empregador ou qualquer particular dispor sobre o conceito de remuneração como bem lhe aprouver em especial para fins tributários.

Conforme art. 109 do CTN, os princípios gerais de direito privado podem ser utilizados para se chegar a definição, conteúdo e alcance de institutos tributários, **mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.** Nessa linha, o conceito de renda compreende o produto do trabalho, de forma que, se a verba serve de contraprestação aos serviços prestados, ela configura-se como renda, sendo tributável pelo IR. Caso contrário, se fosse admitida a alteração do conceito de renda de acordo com a vontade do particular, seja por declaração ou acordo coletivo, estaria o próprio contribuinte dispondo sobre o poder de tributar da União, restringindo e limitando aquele sem qualquer lei neste sentido, por apenas nominar verba remuneratória como indenizatória.

Remuneração é todo o valor pago como contraprestação pelo trabalho, inserindo-se, portanto, no conceito de renda que engloba o produto do trabalho, gerando acréscimo patrimonial.

Por isso, o reconhecimento unilateral, por parte do empregador, da natureza indenizatória de verba paga pela contraprestação ao trabalho, além de contraditória, gera ônus apenas para o próprio empregador, conforme a jurisprudência do TST devendo, neste caso, o empregado responsabilizá-lo naquela justiça especializada:

"(...)FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO CONHECIMENTO. (...) Além disso, **esta Corte Superior reconhece a possibilidade de o empregador arcar com a devolução do valor descontado incorretamente do empregado.** II. Ao determinar que a Reclamada **proceda à devolução dos descontos realizados a título de imposto de renda sobre férias indenizadas ao autor**, o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)" (RR918-32.2011.5.09.0005, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 15/03/2019).

"RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. **A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que compete à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição da República, julgar pedido de restituição de imposto de renda incidente sobre verba trabalhista, uma vez que a demanda, na hipótese, decorre da relação de trabalho.** Recurso de revista conhecido e provido, no tema . (...)" (RR-23700-34.2013.5.17.0007, 1ª Turma, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 03/04/2020)

"I - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FÉRIAS INDENIZADAS. Nos casos em que se pretende a **devolução das quantias descontadas indevidamente a título de imposto de renda sobre as férias indenizadas, esta Corte Superior entende que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito**, por se tratar de ação decorrente da relação de trabalho (art. 114, I, da CF). Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (...)" (RR-30100-70.2013.5.17.0005, 8ª Turma, Relator Ministro Marcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 28/09/2018).

Portanto, deve ser julgado improcedente o pedido inicial quanto às referidas rubricas.

- **Quanto às verbas cursos/treinamentos ("FOLGA IND/CURSOS OFFSHORE", "DIARIA DE TREINAMENTO"):**

O mesmo entendimento aplica-se às verbas treinamento pré-embarque, **desde que comprovada a relação entre o pagamento da rubrica e a supressão de dias de folgas**, quando inegável o caráter indenizatório da verba, posto que tais verbas não foram pagas pelo labor do empregado, mas sim a título de recompensa/indenização pelo tempo suprimido de dias de folga em favor da realização de treinamentos.

No caso, nos contracheques anexados aos autos é estabelecida relação entre as rubricas cursos e a supressão de dias de folga, de modo que é possível aferir a sua alegada natureza indenizatória por supressão de folgas quanto à verba FOLGA IND/CURSOS OFFSHORE. O mesmo não pode ser dito quanto à verba DIARIA DE TREINAMENTO, pelo que a manutenção de sua improcedência se impõe.

- **Quanto às verbas DESPESAS DE VIAGEM:**

Conceituam-se diárias ou despesas os valores pagos em caráter accidental e transitório, embora possam estender-se por um mês ou mais, bem como ocorrer em vários meses do ano, destinados a cobrir, exclusivamente, despesas de alimentação e pousada, em virtude de deslocamento de empregado, funcionário ou diretor, para município diferente de sua sede profissional, no desempenho de seu emprego, cargo ou função, para efetuar serviço eventual por conta do empregador.

Como as diárias não estão sujeitas a qualquer tipo de acerto quando do retorno do deslocamento, e para prevenir a hipótese de se tornarem um instrumento de complementação salarial, desviando-se do seu conceito legal de reembolso de despesas de alimentação e pousada, exclusivamente, além das regras acima mencionadas, é necessário, **para fins de isenção do imposto sobre a renda**, que: a) os valores pagos a esse título guardem critérios de **razoabilidade**, não só em relação aos preços vigentes na localidade para a qual se deslocará a pessoa, como também em razão da importância que esta ocupar na hierarquia da empresa ou órgão concedente; b) as diárias não visem indenizar gastos com pessoas sem **vínculo com o empregador**, como é o caso de esposa e filhos do empregado, funcionário ou diretor; c) correspondam a despesas de alimentação, pousada e correlatas no local da prestação do serviço eventual e temporário; e d) a qualquer momento, possam ser comprovadas mediante **apresentação do bilhete de passagem ou nota fiscal de serviço** e o recibo do estabelecimento hoteleiro, no qual constem o nome do empregado, o efetivo deslocamento deste, bem como os valores desembolsados pelo empregador.

Tal qual o auxílio transporte e a ajuda de custo, as diárias são rubricas isentas de imposto de renda:

**Lei nº 7.7713/1988:**

*Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:*

*I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;*

*II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho;*

*(...)*

*XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.*

Assim, **diversamente das folgas indenizadas, essas rubricas não sofrem a incidência do imposto. Basta que o autor as declare no campo correto nas DAAs para obter restituição** ou proceda à apresentação de declaração retificadora dos anos anteriores caso as tenha declarado incorretamente.

No caso, **o autor não comprovou a tributação indevida sobre essas rubricas nem apresentou suas declarações anuais de ajuste para permitir a aferição de declaração no campo correto.**

O autor, além de não apresentar as DAAs correspondentes, não apresentou os comprovantes anuais de rendimento provenientes de sua empregadora, **inexistindo qualquer elemento de prova que autorize concluir que a rubrica DESPESA DE VIAGEM foi tributada de forma ilegal.**

Possivelmente, o deferimento do pedido do autor nestes autos poderia, em última instância, permitir a **restituição duplicada: judicial e administrativamente (na declaração de ajuste anual)**, o que é evidentemente indevido, pois concederia um benefício dobrado não previsto em lei.

Portanto, caberia ao ter demonstrado que ocorreu a tributação indevida sobre essas rubricas mesmo as tendo declarado no campo correto da DAA ou da declaração retificadora. Não tendo se desincumbido de seu ônus probatório, impõe-se a improcedência do pedido.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da parte autora quanto às rubricas "FOLGA INDENIZADA" e "FOLGA IND/CURSOS OFFSHORE". Condene a UNIÃO restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a título de imposto de renda de pessoa física incidente sobre estas rubricas, observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC. Sem custas, ante o prévio recolhimento. Sem honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.